



PUTUSAN
Nomor 1215 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PURWADI, bertempat tinggal di Jalan Gebe, AC. 32/9 GSP, Kelurahan Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Merana Yadi, S.H., Advokat pada "Asep Meranayadi, S.H. Law Office & Partners, beralamat di Jalan Wisata Payau, RT 001, RW 011, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 12 Juni 2022;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

1. **DIREKTUR UTAMA PT LINGGARJATI PERKASA**, beralamat di Jalan Ngagelrejo III/16, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia;
2. **KEPALA CABANG PT LINGGARJATI PERKASA, CABANG WILAYAH JAWA TENGAH**, beralamat di Jalan Taman Bukit Asri, Blok-A, Nomor 36, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II;

Dan

1. **DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM (RSUD)**, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Nomor 28, Tambaksari, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1215 K/Pdt/2023



2. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA ASET

DAERAH (DPPKAD), beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, Nomor 7, Sidakaya Dua, Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;

3. KEPALA CABANG BANK JATENG, beralamat di Jalan

Mayjen Sutoyo, Nomor 7, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan permohonan Penggugat, selaku Direktur Utama PT Anugerah Jaya ElektriKA Cilacap, terhadap Tergugat 1, selaku Direktur Utama PT Linggarjati Perkasa, Surabaya, Jawa Timur;
3. Menetapkan permohonan Penggugat, selaku Direktur Utama PT Anugerah Jaya ElektriKA Cilacap, yang bernama Purwadi, Terhadap Tergugat 2, selaku Kepala Cabang Wilayah Jawa Tengah PT Linggarjati Perkasa Semarang, yang bernama Budi Cahyono;
4. Menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
5. Menetapkan cek dengan Nomor AG: 00707857, tertanggal 10 Desember 2020, atas nama Benny Priatman sebagai karyawan PT Anugerah Jaya ElektriKA Cilacap, selaku penanggung jawab proyek atas nama penerima *Purchase Order* (PO), tertanggal 23 Nopember 2020, Nomor: 090.1/LP-SMG/PO-RSUD/XI/2020 yang mewakili Penggugat, bahwa uang yang

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1215 K/Pdt/2023



tersimpan di dalam saldo cek tunai pada nomor rekening PT Linggarjati Perkasa dengan jumlah Rp893.200.000,00 terbilang: delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah adalah sepenuhnya menjadi hak mutlak dan diserahkan kepada Penggugat;

6. Menetapkan permohonan ganti kerugian Penggugat kepada Para Tergugat dengan jumlah perincian biaya-biaya adalah sebagai berikut:

1. Modal ganti rugi pokok materiil yang telah dibelanjakan Rp1.067.804.900,00
2. Modal ganti rugi pokok materiil yang telah dibelanjakan Rp893.200.000,00 +
Jumlah: Rp1.961.004.900,00
3. Modal ganti rugi kehilangan peruntungan Rp4.775.159.813,00 +
Jumlah total ganti rugi materiil Rp6.736.164.713,00

Terbilang: enam miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah;

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya keterlambatan setiap harinya secara tanggung renteng, berupa uang paksa (*dwangsom*) uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bilamana Para Tergugat terjadi kelalaian di dalam melaksanakan isi perkara putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
8. Menghukum terhadap Para Tergugat, membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng ganti rugi moral/imateriil berupa uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 terbilang: empat miliar rupiah;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta, walaupun ada upaya perlawanan, *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini sesuai dengan peraturan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1215 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, memohon agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Turut Tergugat I, II, III, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat salah orang (*error in persona*);
2. Penggugat tidak punya *legal standing*;
3. Peradilan perdata tidak berwenang memeriksa dan mengadili pihak yang berperkara ini;
4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat I, II:

1. Gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat (asas *actor sequitor forum rei*)/kewenangan/ kompetensi relatif;

Eksepsi Turut Tergugat III:

- Gugatan Penggugat *obscuur libel*/kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cilacap telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Clp, tanggal 17 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard*;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.863.100,00 (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1215 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 148/Pdt/2022/PT SMG, tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 6/Pdt.Kasasi/2022/PN Clp *juncto* Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Clp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 148/Pdt/2022/PT SMG, tanggal 24 Mei 2022 *juncto* Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Clp, tanggal 17 Februari 2022, yang dimohonkan kasasi;

dan untuk selanjutnya mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukumnya bahwa Penggugat sebagai pemilik berupa "cek atas nama" dimana uang yang tersimpan di dalam saldo cek atas tersebut, pada nomor rekening Tergugat 1, Tergugat 2, dan sekarang berada di Turut Tergugat 3, dengan jumlah: Rp893.200.000,00 terbilang: delapan ratus sembilan puluh

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1215 K/Pdt/2023



tiga juta dua ratus ribu rupiah adalah sepenuhnya menjadi hak mutlak dan atau untuk diserahkan kepada di Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat, telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum/*onrechtmatige daad*, kepada Penggugat;
 - a. Menghukum kepada Para Tergugat, untuk membayar modal yang dibelanjakan;
 - b. Modal ganti rugi pokok materiil Rp1.067.804.900,00;
 - c. Modal ganti rugi pokok materiil Rp893.200.000,00 + Jumlah Rp1.961.004.900,00
 - d. Modal ganti rugi kehilangan peruntungan Rp4.775.159.813,00 +
 - e. Jumlah total ganti rugi materiil Rp6.736.164.713,00 terbilang: enam miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah;
4. Menghukum kepada yang terdahulu di sebut Para Tergugat, untuk membayar biaya keterlambatan setiap harinya secara tanggung renteng, berupa uang paksa (*dwangsom*) uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kepada Penggugat, jika terjadi kelalaian di dalam melaksanakan isi perkara putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap/*inkracht*;
5. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar kepada Penggugat, secara tanggung renteng berupa ganti uang ganti kerugian moral/imateriil sejumlah Rp4.000.000.000,00 terbilang: empat miliar rupiah;
6. Menghukum untuk Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Atau:

Bila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, berpendapat lain, maka yang semula Penggugat/Pembanding dan atau sekarang disebut Pemohon Kasasi, dengan surat ini mohon agar dapat diputuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1215 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi Pemohon Kasasi tanggal 27 Juni 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dalam perkara *a quo*, dimana gugatan Penggugat yang didukung bukti-bukti yang diajukan Penggugat berupa *Purchase Order* (PO) menunjukkan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, disamping itu Penggugat di dalam posita menyebutkan pertanggungjawaban Para Turut Tergugat sebagai bentuk *vicarious liability* yang merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan orang lain yang dalam ranah hukum perdata terfokus pada hubungan antara atasan bawahan, pekerja dengan majikan, yang *in casu* tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, sehingga kedudukan Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Para Turut Tergugat. Disamping itu mengenai petitum gugatan Penggugat Nomor 2, 3, 4, ... yang bunyinya "menetapkan"... adalah lazim dipakai untuk perkara *voluntair*, sehingga petitum semacam ini sebagai bentuk kerancuan formal dalam suatu gugatan. Maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dengan demikian pertimbangan *judex facti* sebagaimana dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PURWADI tersebut harus ditolak;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1215 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PURWADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1215 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1001